Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-242010056-20260629-2026-071-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/07/2026
Affichage : 10/07/2026

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN

DEPARTEMENT
DE LA CORSE-DU-SUD

Date de la convocation :
23 juin 2026

Date de la Séance :
29 juin 2026

Nombre de membres composant l'Assemblée : **46**

Nombre de membres en exercice : **46**

Nombre de membres Présents : **27**

Quorum : **24**

Secrétaire de séance :
Madame Marine Schinto

L'An Deux Mille Vingt Six, le lundi 29 juin à 18h00, le Conseil Communautaire du Pays Ajaccien, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance publique ordinaire en Salle du Conseil Communautaire « Pierre-Jean POGGIALE » de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, Site Alban 18 rue Antoine Sollacaro à Ajaccio sous la présidence de Monsieur SBRAGGIA Stéphane.

ETAIENT PRESENTS

Stéphane Sbraggia, Christelle Combette, Natale Casasoprana, François Faggianelli, Paul-Dominique Miniconi, Etienne Ferrandi, Stéphane Romani, Paul Corticchiato, Nicole Ottavy, Antoine Ortoli, Jean-Pierre Aresu, Hyacinthe Baldini, Luc Bernardini, Jean-Baptiste Biancucci, Jeanne-Andrée Colonna d'Istria, Romain Colonna, Caroline Corticchiato, Raphaële Deconstanza, François Filoni, Michel Mancini, Nelly Michelacci, Marie Moreschi, Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Anne-Marie Poggi, Marine Schinto, Marie-Laurence Sotty, Julia Tiberi

AVAIENT RESPECTIVEMENT DONNE POUVOIR DE VOTER EN LEUR NOM

Jean-Marie Pasqualaggi à Natale Casasoprana, Danielle Antonini à Romain Colonna, Joëlle Ciavaglini à Paul-Dominique Miniconi, Laëtitia Costa à Marine Schinto, Marie-Jeanne Defranchi à Etienne Ferrandi, Laurent Marcangeli à Stéphane Sbraggia, Charles-Noël Voglimacci à Antoine Ortoli,

ÉTAIENT ABSENTS

Xavier Lacombe, Alexandre Sarrola, Christian Bacci, Jean-Paul Bonardi, Jean-Paul Carrolaggi, Paule Ceccaldi Poli, Marie-Françoise Faggianelli Colonna, Alexandre Farina, Véronique Pietri, Pierre Pugliesi, Annie Sichi, Stéphane Vannucci

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer

Délibération n° 2026-071

Nouveau COSP MUVITARRA

Monsieur Stéphane Sbraggia expose,

Éléments de contexte

Dans le cadre de sa compétence en matière de transport public urbain et de son rôle d'Autorité Organisatrice de la Mobilité, la CAPA avait conclu un contrat d'obligations de service public avec la SPL pour la gestion du réseau de transport public Muvitarra.

Ce nouveau contrat vient remplacer le contrat précédent, qui a permis à la SPL d'exploiter le réseau de transport urbain de la CAPA du 1er septembre 2016 au 31 août 2026.

Par délibération du 16 octobre 2025, la CAPA a choisi de continuer à confier l'exploitation de son réseau de transport public urbain au travers d'un contrat d'obligations de service public conclu entre elle-même et la SPL Muvitarra.

La contribution financière forfaitaire versée par la CAPA à la SPL dans le cadre de l'exploitation du réseau est arrêté selon les trois tableaux suivants :

Contribution forfaitaire hors participation extraordinaire

Période	RF HT	DF HT	CF = DF – RF HT	CF TTC
1er septembre 2026 – 31 décembre 2026	480 771,00 €	3 496 557,49 €	3 015 786,49 €	3 079 118,00 €
1er janvier 2027 – 31 août 2027	961 542,00 €	6 993 114,97 €	6 031 572,97 €	6 158 236,01 €
1er septembre 2027 – 31 décembre 2027	480 771,00 €	3 496 557,49 €	3 015 786,49 €	3 079 118,00 €
1er janvier 2028 – 31 août 2028	961 542,00 €	6 993 114,97 €	6 031 572,97 €	6 158 236,01 €
Pour information – Total 1ère année du contrat (1er septembre 2026 – 31 août 2027)	**1 442 313,00 €**	**10 489 672,46 €**	**9 047 359,46 €**	**9 237 354,01 €**
Pour information – Total 2ème année du contrat (1er septembre 2027 – 31 août 2028)	**1 442 313,00 €**	**10 489 672,46 €**	**9 047 359,46 €**	**9 237 354,01 €**

Participation extraordinaire (plan d'action + inflation)

Période	Montant HT	Montant TTC
1er septembre 2026 – 31 décembre 2026	235 510,00 €	240 455,71 €
1er janvier 2027 – 31 août 2027	471 020,00 €	480 911,42 €
1er septembre 2027 – 31 décembre 2027	235 510,00 €	240 455,71 €
1er janvier 2028 – 31 août 2028	471 020,00 €	480 911,42 €
Pour information – Total 1ère année du contrat (1er septembre 2026 – 31 août 2027)	**706 530,00 €**	**721 367,13 €**
Pour information – Total 2ème année du contrat (1er septembre 2027 – 31 août 2028)	**706 530,00 €**	**721 367,13 €**

Contribution forfaitaire + participation extraordinaire

Période	Total HT	Total TTC
1er septembre 2026 – 31 décembre 2026	3 251 296,49 €	3 319 573,71 €
1er janvier 2027 – 31 août 2027	6 502 592,97 €	6 639 147,43 €
1er septembre 2027 – 31 décembre 2027	3 251 296,49 €	3 319 573,71 €
1er janvier 2028 – 31 août 2028	6 502 592,97 €	6 639 147,43 €
Pour information – Total 1ère année du contrat (1er septembre 2026 – 31 août 2027)	**9 753 889,46 €**	**9 958 721,14 €**
Pour information – Total 2ème année du contrat (1er septembre 2027 – 31 août 2028)	**9 753 889,46 €**	**9 958 721,14 €**

Ce contrat, d'une durée d'un an assure la continuité du service public et intègre les évolutions attendues en matière de performance, de qualité de service et de transition énergétique du parc roulant.

Objet du contrat

La CAPA, en sa qualité d'Autorité Organisatrice, confie à la SPL la gestion et l'exécution du service public de transport de voyageurs dont elle a la responsabilité sur son territoire.
Le contrat d'obligations de service public relatif à la gestion du réseau de transport public du Pays Ajaccien avec la Société Publique Locale prévoit de confier à celle-ci, en sa qualité d'opérateur interne de la CAPA, les missions principales suivantes :

- la responsabilité de la gestion du réseau ;
- la production des services y afférents ;
- l'organisation par tous moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission;
- la promotion commerciale du réseau ;
- une mission de conseil et d'aide à la décision auprès de l'Autorité Organisatrice ;
- la gestion, l'accueil et la mise en œuvre du service public ;
- la gestion du personnel et leur formation ;
- la vente des différents titres de transports liés au réseau de mobilité de la CAPA (y compris les DAT des gares Angelo) .

Le service public de transport urbain confié à la SPL correspond au réseau urbain tel que définit ci-dessous :
Nota : sauf mention contraire, 1 bus = 2 services et 2 bus = 4 services par jour.

• Ligne 1 – Hauts de Vazzio ↔ Place Général de Gaulle : 2 bus (4 services), fréquence 38 minutes. Intégration à la desserte de la gare « Saint-Joseph » du téléporté ANGELO par le service dédié de la ligne 11.
• Ligne 2 – Atrium I ↔ Pôle d'Échanges Multimodal Jean-Jérôme Levie (PEM JJL) : 4 bus (8 services), fréquence 20 minutes. Optimisation liée à la mise en service du PEM JJL. Maintien d'un premier service (avant 8 h) desservant le collège Fesch et l'EREA.
• Ligne 3 – Pietralba ↔ PEM Jean-Jérôme Levie : 2 bus (4 services), fréquence 28 minutes. Maintien d'un premier service (avant 8 h) jusqu'au collège Fesch.
• Ligne 4 – Hôpital du Stiletto ↔ PEM Jean-Jérôme Levie : 2 bus (4 services), fréquence 28 minutes. Desserte renforcée du collège et de l'hôpital via la gare du téléporté ANGELO. Maintien d'un premier service (avant 8 h) jusqu'au collège Fesch.
• Ligne 5 – Parata ↔ Place de Gaulle : 2 bus (4 services) : 1 terminus Parata et 1 terminus Santa-Lina pour renforcer la desserte de la partie la plus habitée de la route des sanguinaires. Service dominical identique à la semaine du 2 mai au 30 septembre. Suppression des renforts estivaux.
• Ligne 7 – Loretto ↔ Jardins de l'Empereur : 2 bus (4 services), desserte inchangée, passage Place Lodi systématisé, terminus arrêt Maillot maintenu.
• Ligne 11 – Aéroport ↔ ANGELO ↔ Place de Gaulle (AJACCIO Express) : 4 bus (8 services), amplitude 5 h 45 – 20 h 00, passage toutes les 15 minutes en journée et toutes les 30 minutes en soirée. Desserte de l'Aéroport, Ricanto, Saint-Joseph (ANGELO) et PEM Jean-Jérôme Levie. Première liaison centre-ville ↔ Aéroport dès 5 h 00 pour correspondre aux premiers vols (décollages à 6 h). Option de prolongation jusqu'à 1 h 30 (jusqu'à 50 fois/an) pour évènements particuliers (Carnaval, nocturnes, etc.) qui feront l'objet d'une rémunération spécifique hors contribution forfaitaire.

Services spécifiques et complémentaires

• Navette Miséricorde : 3 bus, fréquence de 6 minutes selon les tranches horaires. Offre maintenue à l'identique du service actuel. Les services ponctuels (carnaval, soirées commerçantes, shopping de nuit...) feront l'objet d'une rémunération spécifique hors contribution forfaitaire.
• Reprise du service des Aiaccini : Gare CFC - Empereur du lundi au vendredi de 7 à 13 heures avec une fréquence d'une demi-heure.

• Navette interne conducteurs : Service de ramassage du personnel entre le dépôt du Vazzio et le PEM Jean-Jérôme Levie. Première liaison dès 5 h 00 permettant une correspondance avec la première desserte centre-ville ↔ aéroport.
• Ligne O – Atrium ↔ Baléone ↔ Saint-Pierre-de-Cardo : 1 bus (2 services). Extension à l'étude vers la gare G4 du téléporté ANGELO à Mezzavia. Desserte de la Gare Caldaniccia à l'étude à coût constant.
• Ligne Bodiccione ↔ PEM Jean-Jérôme Levie : 1 bus (2 services), fréquence 45 minutes. Relie le quartier de Bodiccione au PEM JJL.
• Ligne Castelluccio : Transport à la demande avec trois allers-retours quotidiens, incluant 3 passages fixes négociés avec le Centre Hospitalier. Gestion potentiellement sous-traitée pour maîtrise des coûts.

Service dominical et jours fériés
• inchangé

Lignes de villages (périphérie CAPA)
- identique à la desserte actuelle.
- Dans le cadre du nouveau contrat, la SPL Muvitarra devra étudier, dans un délai maximal de neuf mois à compter de son entrée en vigueur, la faisabilité technique, opérationnelle et financière d'une amélioration progressive des dessertes intermodales des villages.
Cette étude portera notamment sur les liaisons suivantes : Bas de Tavaco – Effrico, en correspondance avec la gare CFC d'Effrico et la ligne 10 ; Col du Listincone – GFCA, en correspondance avec la ligne 2 et le téléporté ANGELO ; Col du Pruno – Rocade / Alzo di Sole, en correspondance avec la ligne 4 ; Effrico – Afa – Serenu – Mezzavia, en correspondance avec la ligne 2 et le téléporté ANGELO.
La SPL devra proposer les conditions d'une mise en œuvre expérimentale et progressive, incluant le phasage possible, les moyens nécessaires, les impacts horaires, les coûts prévisionnels et les modalités d'évaluation avant toute généralisation éventuelle.

Durée du contrat
Le nouveau contrat est proposé pour une durée d'un (1) an du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, conformément au Règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (« règlement OSP »). Il sera tacitement renouvelé à son échéance pour une nouvelle durée d'un (1) an sauf décision contraire de la CAPA notifiée trois (3) mois au moins avant l'échéance.

La durée de ce contrat s'explique par la volonté de la CAPA de prendre en compte, à l'échéance du présent cycle contractuel, les effets du plan d'action engagé par la SPL Muvitarra (avenant 11, délibération 2023-189 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2023) pour stabiliser son coût de production et ramener ses ratios d'exploitation vers les références nationales observées dans les réseaux urbains comparables.
Ce plan vise notamment à rationaliser les charges de fonctionnement, à optimiser la productivité des moyens roulants et à renforcer la maîtrise des dépenses.

Une analyse détaillée des résultats de ce plan d'action sera présentée par la SPL Muvitarra à la CAPA dans un délai de six mois, afin de permettre à l'Autorité Organisatrice d'évaluer l'impact de ces mesures sur les équilibres économiques du service public et d'en tirer les enseignements pour la préparation du prochain contrat pluriannuel.

Attribution directe
Le contrat est conclu par attribution directe entre la CAPA et la SPL, conformément au Règlement (CE) n°1370/2007 précité.

La contribution forfaitaire de la CAPA correspondra à ces montants majorés le cas échéant des services optionnels mis en œuvre pour répondre à des besoins particuliers (services nocturnes, renforts d'exploitation, événements tels que le Carnaval d'Ajaccio ou autres manifestations d'intérêt communautaire).

Ce mode de calcul garantit l'équilibre économique du contrat et la flexibilité nécessaire à la gestion du service public, dans le respect des articles L.2224-2 du CGCT, L.1431-1 du Code des transports et du règlement OSP.

De plus, il est prévu contractuellement que les Parties pourront, par avenant modifier le régime fiscal du contrat pour basculer vers un contrat à forfait de charge. Cet avenant pourrait prendre effet au 1er janvier 2027. Dans ce cadre, et jusqu'à la fin du contrat, la CAPA deviendrait l'exploitant fiscal du service. Il en résulte que : la CAPA serait propriétaire de l'ensembles des recettes commerciales, ce qui obligera la SPL à les lui reverser mensuellement dans le cadre d'un mandat (annexe 16 : modèle de mandat). Par ailleurs la CAPA versera à la SPL un « forfait de charges » soumis à TVA couvrant forfaitairement la totalité des charges du service et la SPL s'engagera sur un objectif annuel forfaitaire de recettes.

Contrôle de l'opérateur interne
La CAPA, représentée au sein du conseil d'administration de la SPL, contrôle la bonne exécution des missions confiées. La SPL doit fournir tous les documents nécessaires au suivi de la performance, des rapports financiers, et des indicateurs de qualité du service, conformément à l'article L.311-6 du Code des relations entre le public et l'administration.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Ouï l'exposé de Monsieur Stéphane Sbraggia, Président,

Et après en avoir délibéré,

VU, le Règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (« règlement OSP »),

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, le Code Général de la Fonction Publique,

VU, le Code du Travail,

VU, le Code Civil,

VU, le Code de Commerce,

VU, le Code de procédure pénale et notamment l'article 529-3 et suivants portant dispositions applicables à certaines infractions à la police des services de transports terrestres,

VU, la Loi d'Orientation 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République,

VU, la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération Intercommunale,

VU, la Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU, la Loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales,

VU, la délibération n°2016-93 du conseil communautaire en date du 19 mai 2016 portant création d'une société publique locale pour la gestion et l'exécution du service public de transport de voyageurs,

VU, la délibération n°2025-127 du Conseil Communautaire de la CAPA du 16 octobre 2025 portant approbation du principe du recours à un contrat de type « délégation de service public » dont l'attribution sera opérée dans le cadre d'un contrat OSP de type DSP attribué directement à la SPL MUVITARRA, opérateur interne de la Communauté d'agglomération,

Après, l'avis rendu par la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) en date du 16 octobre 2025, quant au choix de la CAPA de continuer à confier l'exploitation de son réseau de transport public urbain au travers d'un contrat d'obligations de service public conclu avec SPL Muvitarra,

Après, réunion en date du 6 novembre 2025 de la commission de délégation de service public (CDSP) autorisant les négociations avec la SPL,

DECIDE

- D'approuver le projet de contrat de service public annexé à la présente délibération,
- D'attribuer directement à la SPL Muvitarra le contrat de gestion du service public de transport urbain pour la période du 1er septembre 2026 au 31 aout 2027 avec renouvellement tacite pour un (1) an supplémentaire sauf dénonciation par la CAPA ;
- De fixer le coût annuel d'exploitation (pour une année calendaire) du réseau à 9 753 889,46 € HT soit 9 958 721,14 euros TTC, selon les modalités de contribution exposées ci-dessus,
- D'autoriser le Président de la CAPA à signer le contrat et tous les actes nécessaires à son exécution,
- D'autoriser l'engagement des sommes correspondantes au budget annexe des transports.

Délibération adoptée par 28 voix Pour et 0 voix Contre, Abstentions : 6.
Abstention(s) : Danielle Antonini, Luc Bernardini, Jean-Baptiste Biancucci, Romain Colonna, Marie Moreschi, Julia Tiberi.

La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien.

Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, il est rappelé que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa mesure de publicité.
Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après: www.telerecours.fr

.....

Fait et délibéré à Ajaccio, les jours, mois et an que dessus
(suivent les signatures)

POUR EXTRAIT CONFORME,

Le Président

Stéphane Sbraggia

Le Secrétaire de séance

Marine Schinto